

YUSRA ZHAFIRIN BIN AB RAZAK

lwn

NOR HAFIZA BINTI QUALICKUZ ZANAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Haji Yusof bin Musa (Ahli Panel), YA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Ahli Panel), Pada **25 Januari 2018**]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0087-2017

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Syahirah binti Zainol Alam dari Tetuan Muiz Samsuri & Co.

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 10/07/2017 bagi Kes Mal No.10400-026-0725-2016 yang telah memerintahkan bahawa "*Mahkamah menolak Tuntutan Balas Defendan bertarikh 22hb Mac 2017 dan Mahkamah mengarahkan kes diteruskan dengan perbicaraan berkaitan hak lawatan dan bermalam anak-anak tersebut bersama Defendan.*"

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor mengeluarkan arahan supaya Mahkamah Tinggi Syariah membatalkan arahan/perintah bertarikh 10.7.2017 tersebut demi keadilan sepertimana selari dengan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Kos keseluruhan prosiding ini ditanggung sepenuhnya dan keseluruhannya oleh pihak Responden.

LATAR BELAKANG FAKTA

[3] Saman dan Penyata Tuntutan bagi hak penjagaan dua orang anak telah difailkan pada 1.2.2017. Pembelaan dan Tuntutan Balas telah difailkan pada 27.3.2017 manakala Jawapan kepada Pembelaan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas telah difailkan pada 2.5.2017.

[4] Semasa sebutan kali pertama di hadapan YA Hakim Bicara pada 10.7.2017, beliau telah mengeluarkan perintah seperti mana perenggan [1] di atas.

[5] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri*

b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor (belum dilaporkan dalam Jurnal Hukum) yang telah memberikan panduan dalam menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh disemak atau tidak. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[7] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenal pasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka kami telah memanggil dan menyemak fail kes yang berkaitan iaitu kes Mal No. 10400-026-0725-2016 (Tuntutan Hadhanah).

[8] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod-rekod prosiding kes, kami telah menemui dapatan seperti berikut:

- a. semasa sebutan kali pertama di hadapan YA Hakim Bicara pada 10.7.2017, peguam-peguam telah menyatakan bahawa pliding telah lengkap dan mohon tarikh bicara ditetapkan. Di akhir sebutan, YA Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah sepertimana perenggan [1] di atas.
- b. Alasan yang diberikan adalah *“Dakwaan tidak lengkap. Isu lawatan saja yang perlu dibicarakan”*.

[9] YA Hakim Bicara telah secara terus tanpa melalui proses perbicaraan telah memutuskan dakwaan Pemohon tidak lengkap sebelum mendengar apa-apa keterangan dan pembuktian dari pihak Pemohon. Keputusan yang dibuat ini adalah satu keputusan pra-matang kerana keputusan tersebut telah dibuat tanpa memberi peluang kepada Pemohon mengemukakan keterangan dan pembuktian dan kepada Responden untuk mencabar keterangan-keterangan Pemohon tersebut. Malah beliau telah tidak menyatakan apa-apa alasan atau memberi apa-apa penjelasan terhadap keputusan kenapa dakwaan Pemohon tidak lengkap. Perkara ini akan mengundang perasaan tidak puas hati dan menimbulkan tohmahan.

[10] Kami juga mendapati tiada sebarang bantahan lisan atau bertulis dari peguam syarie Responden membantah untuk menolak atau membatalkan Tuntutan Balas Pemohon tersebut malahan telah memasukkan Jawapan kepada Pembelaan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas yang telah difailkan pada 2.5.2017.

[11] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58 :



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil.

Matlamat ini juga dapat dilihat berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah al-Shaad ayat 26 :-

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Maksudnya: "*Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka hukumlah di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang telah diwahyukan kepadamu); dan janganlah kamu menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah itu) "*

[12] Dalam melaksanakan keadilan dan membuat keputusan بِالْحَقِّ Rasulullah SWT telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan kedua-dua belah pihak yang bertikai. Hal in dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada ‘Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam **Kitab Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami’ At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:**

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ
لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ. فَسَوْفَ تَلْزِمِي كَيْفَ تَقْضِي».
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi."

[13] Pada hemat kami, YA Hakim Bicara telah tidak memberikan hak kepada Pemohon sepertimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 91 Enakmen Keterangan berkaitan pemeriksaan balas. Pemeriksaan balas sangat penting untuk membantu Mahkamah dalam menentukan kebolehterimaan keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi.

[14] Dalam konteks mengambil keterangan pihak-pihak yang bertikai, suka kami merujuk kepada **Kitab al-Umm**, karangan **Muhammad Bin Idris al-Syafie** , **Dar al-Wafa' lil-Tab'ah wal-Nashr wal-Tawzi'**, Jld. 7, hlm. 534 yang menjelaskan bahawa seorang Hakim itu ketika menghadiri perbicaraan hendaklah mendengar hujah kedua-dua pihak sehingga memahami apa yang dituntut dan dibahaskan. Seorang hakim juga ketika membuat keputusan hendaklah menjelaskan kepada pihak-pihak yang bertikai serta hujah masing-masing dan sebab-sebab penghakimannya dalam sesuatu kes yang diputuskannya. Tindakan

tersebut sangat penting supaya pihak-pihak yang bertikai akan berpuashati atas keputusan tersebut dan dapat mengelakkan tohmah.

قال : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ، ويبين له ، ويقول له :
احتججت عندي بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا ، فرأيت
الحكم عليك من قبل كذا ؛ ليكون أطيّب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد من التهمة .

وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه ^(١) ، فإن رأى فيها
شيئاً يبين له أن يرجع ، أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له . فإن لم ير فيها شيئاً أخبره
أنه لا شيء له فيها ، وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها ، وإن لم يفعل جاز
حكمه ، غير أن قد ترك موضع الإعذار ^(٢) إلى القاضي عليه عند القضاء .

Maksudnya : " Asy Syafie berkata : Aku menyukai seorang Hakim apabila dia ingin memutuskan penghakimannya ke atas seorang lelaki menyuruh lelaki itu duduk dan menjelaskannya sambil berkata kepadanya: engkau berhujjah kepada saya begini, sedangkan buktinya begini dan hujah yang dikemukakan lawanmu begini, maka saya melihat hukuman untukmu dari segi ini supaya lebih baik untuk orang yang dihukumkan atasnya dan lebih jauh dari tohmahan, dan lebih patut, jika Hakim itu lupa dari demikian dari tempat yang ada padanya hujah untuk dia menjelaskannya jika dia melihat padanya ada sesuatu yang dia perlu menjelaskannya padanya maka dia hendaklah merujuk kembali atau dia merasa musykil maka hendaklah dia tidak menjatuhkan hukuman sehingga jelas baginya. Kalau dia tidak mendapati padanya sesuatu maka dia hendaklah menyatakannya bahawa tidak ada sesuatu hujah padanya dan hendaklah dia menyatakan dengan pandangannya yang dia berpendapat bahawasanya tidak ada hujah baginya pada sesuatu perkara dan jika dia tidak melakukan yang demikian hukumannya sah, tetapi bahawasanya sesungguhnya telah meninggalkan satu tempat yang menjadi celaan pada kes yang diputuskannya ketika penghakiman."

[15] YA Hakim bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan "*Justice rushed is justice crushed*", dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud kami di sini, ianya tidaklah bererti bahawa Mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan "*Justice delayed is justice denied*". Dalam kes ini kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan keputusan pada 10.07.2017 tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes Mal No. 10400-028-0725-2016, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
- (2) Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam berkaitan "*Mahkamah menolak Tuntutan Balas Defendan bertarikh 22hb Mac 2017 dan Mahkamah mengarahkan kes diteruskan dengan perbicaraan berkaitan hak lawatan dan bermalam anak-anak tersebut bersama Defendan.*" adalah **DIBATALKAN**.
- (3) Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menetapkan dengan segera satu tarikh sambung bicara bagi kes tersebut.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. YADATO YUSOF BIN MUSA

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. YA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor